

1505550-61.2021.8.26.0196
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA
Comarca: Franca
Foro: Foro de Franca
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 14/06/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CLEBER FERREIRA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Semedo de Oliveira.

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de CLÉBER FERREIRA SILVA, denunciando-o como incurso no artigo 157, parágrafo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Franca
Foro de Franca
2ª Vara Criminal
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca - SP - cep 14402-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505550-61.2021.8.26.0196 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1505550-61.2021.8.26.0196
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CLEBER FERREIRA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Semedo de Oliveira.

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de CLÉBER FERREIRA SILVA, denunciando-o como incurso no artigo 157, parágrafo segundo,

inciso VII, do Código Penal.

Narra a denúncia que o réu, no dia 04 de abril de 2021, por volta de 10h00min, na rua Capitão Fernando Pereira Garcia, 1.123, Jardim Aeroporto, nesta cidade e comarca, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca), subtraiu para si, a quantia de R\$200,00 em dinheiro, pertencente a Dayane Dias da Silva.

Recebida a denúncia, com decretação de prisão preventiva, o réu foi citado e apresentou sua defesa.

Em juízo foi ouvida a vítima, inquiridas testemunhas e realizado o interrogatório.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu pela procedência da denúncia.

Por sua vez, também em alegações finais, a defesa pediu a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, pediu a fixação da pena-base no mínimo legal, que sejam reconhecidas e aplicadas as atenuantes da confissão e da menoridade, sendo elas recompensadas com a reincidência, com o estabelecimento do regime inicial diverso do fechado.

É o relatório.

Decido.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência de página 03/04 bem como a autoria.

A ação é procedente.

No presente caso, a prova oral é absolutamente clara no sentido de ter o réu efetivamente praticado o delito que lhe foi imputado, chegando ele mesmo a confessar a sua prática em juízo, dizendo que estava devendo dinheiro para um traficante e, tendo feito uso de droga, praticou o roubo, utilizando uma faca.

A confissão, por sua vez, foi corroborada pelo restante da prova oral aqui colhida, sendo, a rigor, desnecessário tecerem-se maiores considerações a respeito.

De todo o exposto, a condenação é de rigor.

A qualificadora prevista no artigo 157, parágrafo segundo, inciso VII, do Código Penal ficou devidamente comprovada pela prova oral.

Passo, agora, a dosar a pena.

Primeira Fase: O réu não possui a seu favor as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal (maus antecedentes de página 39 – feito nº 1505141-22.2020.8.26.0196), motivo pelo qual majoro a pena base em 1/6: 04 anos e 08 meses de reclusão.

Segunda Fase: O réu é confesso. No entanto, não podendo a pena ficar aquém do mínimo legal nesta fase, mantenho-a em seu patamar mínimo de 04 anos de reclusão.

Terceira fase: Dada a qualificadora acima mencionada, aumento a pena do delito de roubo em 1/3.

Assim, fixo a pena total dos réus em 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos moldes do artigo 33 e parágrafos do Código Penal.

Isto com relação à pena privativa de liberdade. Relativamente à pena pecuniária, e tendo-se em vista que não há nos autos elementos que permitam auferir a situação

financeira do réu, fixo-a em 10 dias-multa no mínimo.

Isto posto, julgo PROCEDENTE a denúncia e condeno o réu CLÉBER FERREIRA SILVA como incurso no artigo 157, parágrafo segundo, inciso VII, do Código Penal, à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 10 dias-multa no piso.

Dado o regime inicial aplicado, tendo respondido o feito preso e permanecendo presentes os requisitos da custódia cautelar, seja o réu recomendado no estabelecimento prisional onde se encontrar.

Após o trânsito em julgado, se o caso, expeça-se o necessário para o cumprimento da pena.

Custas na forma da lei.

PRIC..

Franca, 13 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA